

## 비밀유지표준계약서

**제1조(계약의 목적)** 이 계약은 공정거래위원회에서 심의될 예정인 ( ) 건과 관련하여 피심인( )을 대리하여 자료를 열람하는 자( )(이하 '제한적 자료열람자' 라 한다)와 관련 자료를 공정거래위원회에 제출한 자( )(이하 '자료 제출자' 라 한다)간 해당 자료를 영업비밀로 유지·보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정하기 위한 목적으로 체결한다.

**제2조(비밀유지의무)** 제한적 자료열람자는 어떠한 경우에도 제한적 자료열람을 통해 알게 된 자료 제출자의 영업비밀을 적법하게 열람한 자 외 다른 사람(피심인을 포함한다)에게 누설하거나 공개하여서는 아니 된다.

**제3조(권리의 귀속 등)** ① 공정거래위원회의 제한적 자료열람에 따라 제한적 자료열람자가 열람하는 영업비밀에 관한 모든 권리는 자료 제출자에게 속한다.  
② 이 계약은 어떠한 경우에도 영업비밀을 열람하는 자에게 영업비밀에 관한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.

**제4조(손해배상)** 제한적 자료열람자가 이 계약을 위반하여 영업비밀을 누설한 경우 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따라 손해로 인정된 금액의 3배의 범위에서 자료 제출자에게 배상하여야 한다. 다만, 제한적 자료열람자가 고의 또는 과실이 없음을 증명한 경우에는 그러하지 않는다.

**제5조(분쟁의 해결)** 이 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 계약 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 관할 법원에 소를 제기할 수 있다.

제한적 자료열람자와 자료 제출자는 이 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

년 월 일

사건명:

열람 기간:

| 제 한 적 자 료 열 랐 자                                   |             | 자 료 제 출 자                                                     |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 이름 : (인)<br>전화번호 :<br>주소 :<br>소속 및 직위 :<br>생년월일 : | 법<br>인      | 상호 :<br>전화번호 :<br>주소 :<br>대표자 성명 : (인)<br>사업자등록번호 :<br>법인번호 : |  |
|                                                   | 자<br>연<br>인 | 이름 : (인)<br>전화번호 :<br>주소 :<br>소속 및 직위 :<br>생년월일 :             |  |